Соглашение о поручении обработки персональных данных

ШАБЛОН для заключения с ООО «ИНТЕРФОНИКА» (оператор инференс-эндпоинта и площадки размещения)

СТАТУС СТОРОНЫ: самозанятый (плательщик НПД)

Редакция от 16.08.2026 с учётом уточнения: правообладатель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ), договорённость с ООО «ИНТЕРФОНИКА» о подписании достигнута.

Подписывать можно. Подписывайте сейчас, не дожидаясь регистрации юридического лица.

*Самозанятость не является отдельной организационно-правовой формой — это налоговый режим физического лица. Но для целей настоящего Соглашения это неважно: **физическое лицо полностью правоспособно быть оператором персональных данных и заключать договоры поручения обработки**. Часть 3 статьи 6 152-ФЗ не содержит требований к организационно-правовой форме сторон.*

*Каждый день работы без этого Соглашения — это передача персональных данных третьему лицу без правового основания. **Ждать регистрации ООО, чтобы устранить действующее нарушение, — неверная последовательность**. Подписать сейчас, при регистрации юридического лица — заменить сторону дополнительным соглашением либо перезаключить. Это дёшево и занимает день.*

Что при этом нужно понимать про НПД

*Ранее данная оценка о налоговой невыгодности для заказчика **снимается как неверная**: при выплатах самозанятому и наличии чека из приложения «Мой налог» организация не является налоговым агентом по НДФЛ и не уплачивает страховые взносы.*

*Сохраняются три ограничения, из-за которых НПД **не подойдёт для сделки с ИНК**:*

1. ***Лимит дохода** 2 400 000 **₽ за календарный год** (не изменяется до 2028 г. в рамках эксперимента). При его превышении статус плательщика НПД прекращается **в тот же день**, когда сформирован чек, превысивший лимит; приложение «Мой налог» перестаёт формировать чеки. Практически это означает, что **вы не сможете принять оплату по действующему договору**, а у заказчика возникнет обязанность налогового агента. Для бухгалтерии корпоративного уровня это аварийная ситуация посреди контракта.*
2. ***Запрет на наём работников по трудовым договорам** (ч. 7 ст. 2 422-ФЗ). Привлекать помощь можно только по гражданско-правовым договорам.*
3. ***Неограниченная личная имущественная ответственность**. Корпоративной вуали нет: при регрессном требовании заказчика взыскание*

обращается на личное имущество. Учитывая, что оборотный штраф по ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ начинается от 20 млн ₽, это не теоретический риск.

Подробное сравнение форм — 06_Выбор_организационно-правовой_формы.md.

Как заполнять шаблон сейчас

В разделе реквизитов вместо блока для юридического лица использовать: ФИО полностью; ИНН; паспортные данные; адрес регистрации; отметка «применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»; банковские реквизиты. Обязанность выдавать чек из приложения «Мой налог» по каждому платежу указать отдельным пунктом раздела 10 — контрагент этого потребует.

г. _____ **«__» _____ 20___ г.

_____ (наименование), ИНН _____, ОГРН _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Оператор»**, с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОНИКА»**, ИНН 3808196695, ОГРН 1163850088038, в лице генерального директора Слуднева Тимофея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Обработчик»**, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

---

1. Предмет Соглашения

1.1. Оператор поручает, а Обработчик принимает на себя обязательство осуществлять обработку персональных данных в объёме, в целях и на условиях, установленных настоящим Соглашением, в связи с оказанием Обработчиком услуг по:

- (а) предоставлению доступа к сервису инференса языковых моделей по адресам https://oui.interfonica.cloud/v1 и https://oui.interfonica.cloud/gliner;
- (б) размещению вычислительных ресурсов Оператора на инфраструктуре Обработчика.

1.2. Настоящее Соглашение заключается во исполнение части 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон).

1.3. Обработчик не приобретает прав на персональные данные и не вправе обрабатывать их в собственных целях.

2. Перечень персональных данных

2.1. Обработке подлежат персональные данные, содержащиеся в документах, передаваемых Оператором на обработку, а именно: фамилия, имя, отчество; должность и место работы; сведения о документах, удостоверяющих личность; страховой номер индивидуального лицевого счёта; идентификационный номер налогоплательщика; адрес; номер телефона; адрес электронной почты; сведения о транспортных средствах; банковские реквизиты; иные сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому физическому лицу и содержащиеся в передаваемых документах.

2.2. **Специальные категории персональных данных** (статья 10 Закона) и **биометрические персональные**

данные (статья 11 Закона) в рамках настоящего Соглашения **не передаются.** Оператор принимает организационные меры к недопущению их передачи.

2.3. Категории субъектов: физические лица, персональные данные которых содержатся в документах, обрабатываемых Оператором по поручению его заказчиков.

3. Перечень действий (операций) с персональными данными

3.1. Обработчик вправе совершать исключительно следующие действия:

- получение персональных данных по защищённому каналу связи;
- обработку методами машинного обучения в целях выявления фрагментов текста, относящихся к персональным данным;
- временное хранение в оперативной памяти на срок, не превышающий времени формирования ответа;
- передачу результата обработки Оператору;
- удаление персональных данных.

3.2. **Обработчику запрещается:**

- (а) сохранять содержание запросов и ответов в постоянном хранилище;
- (б) использовать персональные данные для обучения, дообучения или иного улучшения моделей машинного обучения;
- (в) передавать персональные данные третьим лицам без предварительного письменного согласия Оператора;
- (г) обрабатывать персональные данные вне территории Российской Федерации;
- (д) поручать обработку третьим лицам (субпоручение) без предварительного письменного согласия Оператора.

4. Территория обработки

4.1. Обработка осуществляется **исключительно на территории Российской Федерации**.

4.2. Обработчик заверяет (статья 431.2 Гражданского кодекса РФ), что вычислительные мощности, используемые для оказания услуг по настоящему Соглашению, физически расположены на территории Российской Федерации по адресу: _____, и что передача персональных данных за пределы территории Российской Федерации, в том числе транзитная, не осуществляется.

4.3. Об изменении места обработки Обработчик уведомляет Оператора не менее чем за 30 календарных дней. Перенос обработки за пределы Российской Федерации не допускается.

5. Обеспечение безопасности

5.1. Обработчик обязуется соблюдать требования статей 18.1 и 19 Закона, постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 и приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21.

5.2. Обработчик подтверждает наличие аттестата соответствия № 1068.00022.2024 от 29.03.2024 и предоставляет Оператору приложение с областью действия аттестата. Обработчик заверяет, что вычислительные мощности, используемые по настоящему Соглашению, **входят в область действия указанного аттестата** *(если не входят — пункт подлежит исключению, и Стороны согласовывают компенсирующие меры)*.

5.3. Обмен данными осуществляется по защищённому каналу с использованием средств криптографической защиты информации класса не ниже КС2 *(при технической возможности — сеть ViPNet № 21902)*.

5.4. Обработчик обеспечивает конфиденциальность персональных данных (статья 7 Закона) и не раскрывает их третьим лицам.

6. Уведомление об инцидентах

6.1. Обработчик обязан уведомить Оператора о каждом факте неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлёкшей нарушение прав субъектов персональных данных, **в срок не позднее 6 (шести) часов** с момента выявления такого факта.

> *Обоснование срока: часть 3.1 статьи 21 Закона отводит оператору 24 часа на уведомление Роскомнадзора и 72 часа на направление результатов внутреннего расследования. Шестичасовой срок обеспечивает Оператору возможность исполнить эту обязанность.*

6.2. Уведомление направляется на адрес _____ и дублируется по телефону _____.

6.3. Обработчик оказывает содействие Оператору в проведении внутреннего расследования и предоставляет необходимые сведения в срок не позднее 24 часов с момента запроса.

7. Срок обработки и уничтожение

7.1. Срок обработки ограничен временем, необходимым для формирования ответа, и не может превышать _____ секунд.

7.2. При прекращении настоящего Соглашения Обработчик уничтожает все персональные данные, полученные от Оператора, в срок не позднее 30 календарных дней и предоставляет акт об уничтожении.

8. Проверка (аудит)

8.1. Оператор вправе не чаще одного раза в календарный год проводить проверку соблюдения Обработчиком условий настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом не менее чем за 10 рабочих дней.

8.2. Обработчик предоставляет по запросу Оператора: копии документов, подтверждающих принятые меры защиты; сведения о лицах, имеющих доступ; журналы обработки (без содержания персональных данных).

9. Ответственность

9.1. В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона ответственность перед субъектом персональных данных за действия Обработчика несёт Оператор. Обработчик несёт ответственность перед Оператором.

9.2. Обработчик возмещает Оператору документально подтверждённые убытки, включая суммы административных штрафов, наложенных на Оператора вследствие нарушения Обработчиком условий настоящего Соглашения.

9.3. За нарушение пунктов 3.2 (б), 3.2 (г), 4.1, 4.2 настоящего Соглашения Обработчик уплачивает Оператору штраф в размере _____ рублей за каждый случай нарушения.

> *Пункты 9.2 и 9.3 контрагент почти наверняка будет оспаривать. Минимально приемлемая позиция: сохранить 9.2 в части прямых убытков и отдельно зафиксировать ответственность за нарушение локализации и за использование данных для обучения — это два обязательства, отказ от которых делает Соглашение бессмысленным.*

10. Заключительные положения

10.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия основного

договора.

10.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № ____ от «» _____ ***20*** г.

10.3. Составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон

Оператор	**Обработчик**
Наименование: _____	ООО «ИНТЕРФОНИКА»
ИНН: _____	ИНН 3808196695
ОГРН: _____	ОГРН 1163850088038
Адрес: _____	г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, оф. 801
_____ / _____ /	_____ / Слуднев Т. Н. /

Приложение: чек-лист обязательных условий по ч. 3 ст. 6 152-ФЗ

Сверено по полному тексту закона 16.08.2026. Норма перечисляет **девять** обязательных условий. При отсутствии любого из них поручение считается неоформленным, а вы — не обработчиком, а самостоятельным оператором со всей полнотой ответственности.

№	Условие (цитата нормы)	Где в договоре	Готово
1	«перечень персональных данных»	Раздел 2	✓
2	«перечень действий (операций) с персональными данными»	Раздел 3	✓
3	**«цели их обработки»**	П. 1.1 — **проверить, что цели названы явно**	⚠
4	«обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных»	П. 5.4	✓
5	**«требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1»**	Раздел 4 (локализация) — **добавить прямую ссылку на ст. 18.1**	⚠
6	**«обязанность по запросу оператора... в том числе до обработки персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение... требований»**	**Отсутствует — добавить, см. ниже**	✗
7	«обязанность обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке»	П. 5.1	✓
8	«требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19»	Раздел 5	✓
9	«требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21»	Раздел 6	✓

Пункты, которые необходимо добавить в текст договора

В пункт 1.1 (предмет) — цели обработки:

> *«Цели обработки персональных данных по настоящему Соглашению: автоматизированное выявление фрагментов текста, относящихся к персональным данным, в документах, передаваемых Оператором, и обеспечение технической возможности их маскирования. Обработка в иных целях не допускается.»*

В раздел 5 — требования ч. 5 ст. 18 и ст. 18.1 (условие № 5):

> *«5.5. Обработчик обязан соблюдать требования части 5 статьи 18 Закона, в том числе не допускать записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также требования статьи 18.1 Закона в части принятия мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом.»*

Новый раздел 8-бис — подтверждение принятых мер (условие № 6, обязательное и сейчас отсутствующее):

> *«8.4. Обработчик обязан по запросу Оператора в течение срока действия настоящего Соглашения, **в том числе до начала обработки персональных данных**, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения требований, установленных статьёй 6 Закона.*
>
> *8.5. Срок предоставления — 10 (десять) рабочих дней с даты получения запроса. Перечень предоставляемых документов включает, помимо прочего: приложение к аттестату соответствия с областью его действия; сведения о территории обработки; сведения о применяемых средствах защиты информации; сведения о привлекаемых третьих лицах.»*

> *Условие № 6 — самое частое упущение в договорах поручения. Оно даёт вам **правовое основание требовать у провайдера приложение к аттестату и матрицу разграничения ответственности**, а не просить об этом в порядке доброй воли.*